ДОКУМЕНТ 3. ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

ХОДАТАЙСТВО

о назначении судебной автотехнической и автотовароведческой экспертизы

Настоящее ходатайство просим разрешать после получения первичных страховых материалов, фотографий осмотра/дефектовки 30.10.2023 и пояснений автора внесудебного заключения 2026 года.

В случае если после исследования указанных материалов между сторонами останется спор по техническим вопросам, ответчик просит назначить по делу судебную комплексную автотехническую и автотовароведческую экспертизу.

Проведение экспертизы ответчик просит поручить:

ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Министерстве юстиции Российской Федерации,

либо иному государственному судебно-экспертному учреждению, обладающему специалистами соответствующего профиля.

Ответчик просит поставить перед экспертами следующие вопросы:

1. Какие из десяти повреждений, указанных в акте осмотра от 30.10.2023, технически соответствуют механизму ДТП от 29.10.2023 с учетом первичной фотофиксации?
2. По каждой позиции отдельно указать, возможно ли образование данного повреждения при обстоятельствах спорного ДТП.
3. Какие позиции невозможно достоверно отнести к данному ДТП по представленным материалам?
4. Возможно ли достоверно установить происхождение скрытых и конструктивных повреждений при отсутствии фотографий разборки/дефектовки 30.10.2023?
5. Какие дополнительные исходные материалы необходимы для разрешения данного вопроса?
6. По каждой технически подтвержденной позиции определить необходимую технологию восстановления: ремонт, замена либо иная операция.
7. Имеется ли технически обоснованный, разумный и распространенный способ восстановления отдельных поврежденных элементов без их полной замены?

8. Соответствует ли включение в расчет замка крышки багажника 6RU827505C повреждению, описанному в акте как "обшивка замка крышки багажника - задиры"?
9. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта только тех повреждений, причинная связь которых с ДТП от 29.10.2023 технически подтверждается?
10. Каков надлежащий размер восстановительных расходов для целей ОСАГО применительно только к повреждениям, технически относимым к ДТП от 29.10.2023?
11. Какова стоимость ремонта без учета износа применительно только к подтвержденному объему повреждений?
12. Какова стоимость ремонта с учетом износа применительно только к подтвержденному объему повреждений?
13. Приведет ли предложенная истцом замена отдельных деталей новыми деталями к существенному улучшению технического состояния автомобиля по сравнению с состоянием непосредственно перед ДТП?
14. Возможно ли по представленным материалам установить, какие из спорных повреждений существовали до ДТП либо могли возникнуть после него?

Для исследования просим предоставить экспертам:

- материалы гражданского дела;
- оригинал европротокола;
- официальные ДТП-фотографии и их метаданные;
- акт осмотра 30.10.2023;
- исходные фотографии осмотра и дефектовки;
- страховое дело КАСКО;
- страховое дело ОСАГО;
- заключение 2026 года со всеми приложениями и расчетами;
- при возможности - сам автомобиль истца для осмотра.

Ответчик возражает против поручения судебной экспертизы лицу либо организации, ранее выполнявшим внесудебное исследование по заказу истца.

Окончательный выбор экспертного учреждения и формулировка вопросов относятся к компетенции суда, при этом ответчик просит учесть предложенную кандидатуру государственного судебно-экспертного учреждения и предложенные вопросы.